

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3092/2530

บริษัทธนาคารทหารไทย จำกัดฯ
นางอรนุช วิชโยธิน หรือ ชยะวัฒน
โยธินฯ

โจทก์

ผู้ร้อง

นายรมย์ ไชยเสนา กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1468 เดิม

ป.วิ.พ. มาตรา 287

สามีจำนองที่ดินสินสมรสไว้กับธนาคาร ขณะ ป.พ.พ. มาตรา 1468 เดิม มีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีสัญญาก่อนสมรสกำหนดให้ภริยาเป็นผู้จัดการสินบริภัณฑ์หรือให้จัดการร่วมกัน สามีจึงเป็นผู้จัดการสินบริภัณฑ์ได้แต่ผู้เดียว ดังนั้น การที่สามีนำที่ดินสินสมรสไปจำนองกับธนาคารจึงมีผลสมบูรณ์ผูกพันที่ดินที่จำนอง ภริยาไม่มีสิทธิขอ
กันส่วน.

กรณีสืบเนื่องมาจากศาลฎีกาได้พิพากษายืนตามศาลล่างให้จำเลยที่ 1 และที่ 3 ร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,400,601 บาท 07 สตางค์ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย หากไม่ชำระให้ยึดที่ดินโฉนดเลขที่ 13760, 13761, 13762 ออกขายทอดตลาดเอาเงินชำระหนี้โจทก์จนครบ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ไม่ชำระ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินทั้งสี่แปลงดังกล่าวออกขายทอดตลาด

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 ที่ดินทั้งสี่แปลงเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 นำที่ดินดังกล่าวไปจำนองเพื่อประกันหนี้ส่วนตัวผู้ร้องไม่ทราบและไม่ยินยอมด้วย ที่ดินทั้งสี่แปลงเป็นส่วนของผู้ร้องครึ่งหนึ่ง ฉะนั้น เมื่อขายทอดตลาดที่ดิน ต้องแบ่งให้ผู้ร้องครึ่งหนึ่ง

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยที่ 3 นำที่ดินทั้งสี่แปลงมาจำนองไว้กับโจทก์ เพื่อประกันหนี้จำเลยที่ 3 กับหนี้บริษัทซึ่งจำเลยที่ 3 และผู้ร้องต่างเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทนั้นด้วย เป็นการจำนองเพื่อประโยชน์ในทางทำมาหาเลี้ยงชีพระหว่างจำเลยที่ 3 และผู้ร้องร่วมกันจำเลยที่ 3 มีอำนาจตามกฎหมายในการจัดการสินบริคณฑ์ได้โดยลำพัง และเป็นหนี้ร่วม

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ในเรื่องนี้ฟังได้ว่า จำเลยที่ 3 จำนองที่ดินสินสมรสทั้งสี่แปลงซึ่งเป็นบริคณฑ์ระหว่างผู้ร้องและจำเลยที่ 3 ไว้กับโจทก์ ขณะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1468 เดิมมีผลใช้บังคับอยู่ และไม่มีสัญญาถอนสมรสกำหนดให้ผู้ร้องซึ่งเป็นภริยาจำเลยที่ 3 เป็นผู้จัดการสินบริคณฑ์หรือให้จัดการร่วมกันตามบทบัญญัติดังกล่าวให้อำนาจสามีเป็นผู้จัดการสินบริคณฑ์ได้แต่ผู้เดียว เว้นแต่ในสัญญาก่อนสมรสจะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นดังนั้น การที่จำเลยที่ 3 นำที่ดินสินสมรสทั้งสี่แปลงไปจำนองกับโจทก์จึงมีผลสมบูรณ์ผูกพันที่ดินที่จำนองไว้ทั้งหมดทุกแปลง ผู้ร้องไม่มีสิทธิขอคืนส่วน และกรณีนี้เป็นเรื่องการจัดการสินบริคณฑ์มิใช่เรื่อง

การชำระหนี้จึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นที่ว่าหนี้รวมที่จะต้องชำระหนี้จากสิน
บริบูรณ์และสินส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1480"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้อง.

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>